

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN WEBSITE

Nomor: _____

Pada hari _____, tanggal ____ bulan _____ tahun 2026, telah dibuat dan disepakati Perjanjian Kerja Sama Pembuatan dan Pengembangan Website (“Perjanjian”) oleh dan antara:

PIHAK PERTAMA – KLIEN

Nama: _____
Jabatan/Perusahaan: _____
Alamat: _____
No. Telepon: _____
Email: _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/perusahaan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA – TIM PENGEMBANG

PIHAK KEDUA merupakan **Tim Pengembang** yang terdiri dari 2 (dua) orang yang bekerja secara bersama-sama dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan dan pengembangan website, dengan susunan sebagai berikut:

PENGEMBANG 1

Nama: _____
Alamat: _____
No. Telepon: _____
Email: _____

PENGEMBANG 2

Nama: _____
Alamat: _____
No. Telepon: _____
Email: _____

Pengembang 1 dan Pengembang 2 secara bersama-sama disebut **TIM PENGEMBANG** dan bertindak sebagai **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap pelaksanaan, pengembangan, penyelesaian, pengujian, dan penyerahan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati.

Segala pembagian tugas, tanggung jawab teknis, metode kerja, maupun pembagian pembayaran antara Pengembang 1 dan Pengembang 2 merupakan urusan internal PIHAK KEDUA dan tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam kerja sama pembuatan dan pengembangan website dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dibuat sebagai dasar kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pembuatan dan pengembangan website.
2. Website dikembangkan berdasarkan kebutuhan, spesifikasi, fitur, dan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai ruang lingkup pekerjaan dan jangka waktu yang telah disepakati.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan informasi, data, materi, akses, persetujuan, dan pembayaran yang diperlukan untuk kelancaran proyek.

PASAL 2

NAMA DAN TUJUAN PROYEK

Nama proyek/website:

Jenis website:

Tujuan utama pengembangan website:

Website dibuat untuk mendukung kebutuhan operasional, pelayanan, administrasi, penyimpanan data, dan/atau kebutuhan lain sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pembuatan dan pengembangan website sesuai dengan ruang lingkup berikut:

3.1 Perancangan Website

1. Perancangan struktur website.
2. Perancangan navigasi website.
3. Perancangan alur pengguna.
4. Perancangan struktur halaman.
5. Perancangan tampilan antarmuka website.
6. Penyesuaian tampilan agar dapat digunakan pada komputer, tablet, dan perangkat mobile.

3.2 Pengembangan Sistem

1. Pengembangan frontend.
2. Pengembangan backend.
3. Pengembangan database.
4. Pengembangan API apabila diperlukan.
5. Sistem autentikasi pengguna.
6. Sistem login dan logout.
7. Sistem hak akses berdasarkan jenis pengguna.
8. Pengembangan dashboard sesuai hak akses pengguna.
9. Validasi data.
10. Pengelolaan data sesuai kebutuhan sistem.

3.3 Sistem Pengguna

Website dapat memiliki beberapa jenis pengguna sesuai kebutuhan proyek, antara lain:

1. **Admin**
2. **Psikolog/Super Admin/Pengelola**
3. **Pasien/Pengguna**

Hak akses masing-masing pengguna dibatasi berdasarkan fungsi dan kebutuhan sistem.

3.4 Sistem Booking

1. Pengguna dapat melakukan booking.
2. Sistem mencatat jadwal booking ke database.
3. Sistem menyesuaikan ketersediaan slot.
4. Slot yang telah digunakan akan mengurangi jumlah slot yang tersedia.
5. Data booking tersimpan dalam database.
6. Admin/pengelola dapat melihat data booking.
7. Pengguna dapat melakukan reschedule apabila fitur tersebut termasuk dalam spesifikasi.
8. Perubahan jadwal akan diperbarui pada database.
9. Sistem mencegah terjadinya penggunaan slot yang tidak tersedia sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

3.5 Data Pengguna/Pasien

1. Data pengguna disimpan dalam database.
2. Pengguna dapat login ke dalam sistem.
3. Pengguna dapat melihat data yang menjadi hak aksesnya.
4. Admin dapat mengelola data sesuai hak akses.
5. Data dibatasi berdasarkan tingkat akses pengguna.
6. Data pengguna tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak akses.

3.6 Sistem Pre-Test

Apabila termasuk dalam spesifikasi proyek:

1. Pengguna dapat mengisi pre-test.
2. Hasil pre-test tersimpan dalam database.
3. Hasil dapat diakses oleh pengguna sesuai hak akses.
4. Admin/pengelola dapat melihat hasil sesuai kewenangan.
5. Data hasil pre-test menjadi bagian dari data sistem dan dikelola sesuai ketentuan keamanan data.

3.7 Sistem Pembayaran

Apabila termasuk dalam spesifikasi proyek:

1. Pengguna dapat mengunggah bukti pembayaran.
2. Bukti pembayaran tersimpan dalam sistem.
3. Admin dapat melihat bukti pembayaran.
4. Admin dapat melakukan verifikasi pembayaran.
5. Status pembayaran dapat diperbarui berdasarkan hasil verifikasi.
6. Riwayat pembayaran disimpan dalam database.

3.8 Laporan dan Export Data

Apabila termasuk dalam spesifikasi proyek:

1. Sistem dapat menghasilkan laporan.
2. Data dapat diekspor ke PDF.
3. Data dapat diekspor ke Excel.
4. Data laporan mengikuti data yang tersimpan dalam database.
5. Hak akses terhadap laporan mengikuti hak akses pengguna.

3.9 Admin Panel

Admin panel dapat digunakan untuk:

1. Mengelola pengguna.
2. Mengelola data pasien/pengguna.
3. Mengelola jadwal.
4. Mengelola booking.
5. Mengelola pembayaran.
6. Melakukan verifikasi pembayaran.
7. Melihat hasil pre-test.
8. Mengelola data lainnya sesuai spesifikasi proyek.
9. Menghasilkan laporan.
10. Mengelola sistem sesuai hak akses administrator.

3.10 Pengujian dan Deployment

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Melakukan pengujian fungsi website.
2. Melakukan pengujian login dan hak akses.
3. Melakukan pengujian database.
4. Melakukan pengujian booking.
5. Melakukan pengujian pembayaran.
6. Melakukan pengujian fitur lainnya.
7. Memperbaiki bug yang ditemukan dan termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan.
8. Melakukan deployment website ke hosting.
9. Melakukan konfigurasi domain dan hosting sesuai kebutuhan.
10. Melakukan serah terima website kepada PIHAK PERTAMA.

Detail fitur dapat dituangkan dalam **Lampiran Spesifikasi Website** yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 4

TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara bersama-sama atas seluruh pekerjaan pembuatan dan pengembangan website sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
2. PIHAK KEDUA wajib memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi, jadwal, standar pekerjaan, dan ketentuan dalam Perjanjian.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap koordinasi internal TIM PENGEMBANG tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA dalam pengaturan internal tersebut.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas hasil akhir pekerjaan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
5. Permasalahan internal antara Pengembang 1 dan Pengembang 2 tidak mengurangi atau menghapus kewajiban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan.
6. Pembagian pekerjaan, metode pelaksanaan, tanggung jawab teknis, dan pengaturan internal antara Pengembang 1 dan Pengembang 2 sepenuhnya merupakan urusan PIHAK KEDUA.
7. Dalam pelaksanaan proyek, PIHAK PERTAMA berhubungan dengan PIHAK KEDUA sebagai satu kesatuan **TIM PENGEMBANG** dalam hal pelaksanaan pekerjaan, komunikasi, pembayaran, penyelesaian, dan serah terima hasil pekerjaan.

PASAL 5

NILAI PROYEK

Total nilai pekerjaan pembuatan dan pengembangan website adalah:

Rp _____

Terbilang:

Nilai tersebut mencakup pekerjaan yang tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

Pekerjaan di luar ruang lingkup yang telah disepakati dapat dikenakan biaya tambahan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 6

TAHAPAN PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dalam 3 (tiga) termin sebagai berikut:

TERMIN I – 30%

Sebesar **30% dari total nilai proyek**, yaitu:

Rp _____

Dibayarkan setelah Perjanjian ditandatangani dan sebelum pekerjaan dimulai.

Pembayaran Termin I menjadi dasar dimulainya pekerjaan.

TERMIN II – 40%

Sebesar **40% dari total nilai proyek**, yaitu:

Rp _____

Dibayarkan setelah pengembangan utama website selesai dan website memasuki tahap pengujian/User Acceptance Testing (UAT).

Tahap ini sekurang-kurangnya mencakup:

1. Struktur utama website telah selesai.
2. Database telah berjalan.
3. Fitur utama telah tersedia.
4. Sistem login dan hak akses telah berjalan.
5. Fitur utama telah dapat diuji.
6. Website telah memasuki tahap pengujian.

TERMIN III – 30%

Sebesar **30% dari total nilai proyek**, yaitu:

Rp _____

Dibayarkan setelah:

1. Seluruh pekerjaan utama selesai.
2. Pengujian akhir selesai.
3. Bug utama yang berasal dari pekerjaan PIHAK KEDUA telah diperbaiki.

4. Website siap digunakan.
5. Website telah dilakukan deployment.
6. Proses serah terima dilakukan.
7. PIHAK KEDUA menyerahkan akses dan hasil pekerjaan sesuai Perjanjian.

PASAL 7

PEMBAYARAN KEPADA TIM PENGEMBANG

1. Pembayaran proyek dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai **TIM PENGEMBANG**.
2. Pembagian pembayaran antara Pengembang 1 dan Pengembang 2 merupakan kesepakatan internal PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban mengatur atau menentukan pembagian pembayaran antara Pengembang 1 dan Pengembang 2.
4. Setiap perselisihan mengenai pembagian pembayaran internal menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa pembagian pembayaran internal tidak menghambat penyelesaian proyek.

PASAL 8

JANGKA WAKTU Pengerjaan

Pengerjaan website dilaksanakan selama:

_____ **hari**

terhitung sejak:

atau sejak pembayaran Termin I diterima oleh PIHAK KEDUA.

Jangka waktu dapat berubah apabila:

1. Terjadi penambahan fitur.
2. Terjadi perubahan spesifikasi.
3. PIHAK PERTAMA terlambat memberikan data atau materi.
4. PIHAK PERTAMA terlambat memberikan persetujuan.
5. Terjadi kendala dari pihak ketiga.
6. Terjadi gangguan hosting, domain, API, atau layanan eksternal.
7. Terjadi keadaan kahar.

Perubahan jadwal yang material akan diinformasikan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 9

DATA DAN MATERI DARI PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan:

1. Logo.
2. Nama dan informasi perusahaan/instansi.
3. Konten website.
4. Foto atau materi visual.
5. Data yang diperlukan.
6. Informasi mengenai alur bisnis.
7. Informasi mengenai kebutuhan sistem.
8. Informasi lain yang diperlukan.

Keterlambatan penyediaan data atau materi dapat menyebabkan perubahan jadwal pengerjaan.

PASAL 10

REVISI

PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan dan meminta revisi terhadap pekerjaan selama revisi tersebut masih sesuai dengan ruang lingkup awal.

Revisi dapat mencakup:

1. Perubahan teks.
2. Perubahan posisi elemen.
3. Penyesuaian tampilan.
4. Perbaikan fungsi yang tidak sesuai spesifikasi.
5. Penyesuaian desain yang masih dalam ruang lingkup awal.

Revisi yang merupakan penambahan fitur atau perubahan besar terhadap sistem akan dianggap sebagai pekerjaan tambahan.

PASAL 11

PEKERJAAN TAMBAHAN

Pekerjaan tambahan merupakan pekerjaan yang tidak tercantum dalam ruang lingkup awal.

Apabila PIHAK PERTAMA meminta pekerjaan tambahan:

1. PIHAK KEDUA memberikan penjelasan mengenai pekerjaan tersebut.
2. PIHAK KEDUA memberikan estimasi biaya.
3. PIHAK KEDUA memberikan estimasi waktu.
4. PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan.
5. Pekerjaan dilakukan setelah disepakati.

Pekerjaan tambahan tidak boleh dianggap sebagai bagian dari nilai proyek awal apabila belum disepakati.

PASAL 12

HOSTING DAN DOMAIN

Layanan hosting dan domain disepakati sebagai berikut:

Hosting: Rp350.000/bulan

Domain: Rp150.000/tahun

Biaya tersebut merupakan biaya layanan hosting dan domain dan terpisah dari biaya pengembangan website, kecuali PARA PIHAK menyepakati lain secara tertulis.

Biaya perpanjangan hosting dan domain setelah masa layanan berakhir menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA membantu proses perpanjangan hosting dan domain setiap bulan atau setiap tahun dengan memberikan invoice serta memberikan bukti telah melakukan perpanjang layanan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 13

HAK AKSES DAN PENGELOLAAN WEBSITE

1. PIHAK PERTAMA tidak diwajibkan menerima atau memiliki source code website sebagai bagian dari serah terima proyek, sepanjang hak akses dan fungsi pengelolaan website yang disepakati dalam Perjanjian telah diberikan.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA akun **Super Admin** yang memiliki tingkat akses tertinggi pada sisi pengelolaan website sesuai dengan fungsi yang telah disepakati.
3. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan akun Super Admin untuk melakukan pengelolaan data dan sistem yang memang diperbolehkan oleh website.
4. Hak akses Super Admin sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. melihat dan mengelola data yang diperbolehkan;
 - b. mengelola data pengguna sesuai kewenangan;
 - c. mengelola data booking dan jadwal;
 - d. mengelola dan memverifikasi data pembayaran;
 - e. melihat data transaksi;
 - f. melihat dan mengelola data yang diperlukan untuk analisa laba;
 - g. melakukan perubahan atau koreksi terhadap data tertentu sesuai fungsi yang disediakan;
 - h. mengelola akun dan hak akses pengguna;
 - i. mengakses laporan dan data yang tersedia pada sistem;
 - j. melakukan fungsi administratif lain yang telah disepakati.
5. PIHAK KEDUA wajib memastikan bahwa akun Super Admin dapat digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan fungsi dan hak akses yang telah disepakati.
6. PIHAK KEDUA tetap dapat memiliki akses teknis yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, dan pengelolaan teknis website.
7. Akses teknis PIHAK KEDUA tidak memberikan hak kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan, mengambil, menyebarluaskan, menjual, atau memanfaatkan data milik PIHAK PERTAMA untuk kepentingan di luar pelaksanaan pekerjaan.
8. PIHAK PERTAMA berhak meminta perubahan password, pengaturan hak akses, atau tindakan pengamanan akun Super Admin apabila dianggap diperlukan.

PASAL 14

SOURCE CODE, HOSTING, DOMAIN, DAN AKSES TEKNIS

1. Source code website tetap dikelola oleh PIHAK KEDUA dan tidak menjadi bagian dari kewajiban penyerahan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali PARA PIHAK menyepakati lain secara tertulis.
2. Meskipun source code tidak diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memastikan website dapat digunakan dan dikelola oleh PIHAK PERTAMA melalui hak akses yang telah disepakati.

3. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA akses yang diperlukan untuk penggunaan dan pengelolaan website, sekurang-kurangnya:
 - a. akun Super Admin;
 - b. akun Admin apabila diperlukan;
 - c. akses pengelolaan website sesuai hak akses;
 - d. akses hosting apabila memang termasuk dalam kesepakatan;
 - e. akses domain apabila memang termasuk dalam kesepakatan;
 - f. akses lain yang secara khusus dinyatakan sebagai hak PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian.
4. PIHAK KEDUA wajib menjaga agar keberadaan source code dan sistem teknis tidak menyebabkan PIHAK PERTAMA kehilangan akses terhadap website, data, maupun fungsi administrasi yang telah menjadi hak PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan dengan sengaja menghapus, menonaktifkan, mengunci, membatasi, atau mengambil alih akun Super Admin PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga keberlangsungan website selama masa pengerjaan dan selama masa garansi sesuai ketentuan Perjanjian.
7. Apabila setelah masa garansi PIHAK PERTAMA meminta pemeliharaan, perubahan, atau pengembangan tambahan, pekerjaan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan biaya tersendiri.
8. Kepemilikan dan penggunaan komponen pihak ketiga seperti framework, library, plugin, template, API, software, atau layanan berlisensi tetap mengikuti ketentuan lisensi masing-masing.

PASAL 15

KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA

1. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data yang diperoleh selama proses pembuatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan website.
2. Data yang wajib dijaga kerahasiaannya meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. data pasien;
 - b. data pengguna;
 - c. data booking;
 - d. data pembayaran;
 - e. data transaksi;
 - f. data keuangan;
 - g. data analisa laba;
 - h. data login;
 - i. informasi bisnis;
 - j. data database;
 - k. informasi teknis;
 - l. dokumen internal PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA dilarang menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi, proyek lain, pemasaran, penjualan, atau kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan kredensial dan akses terhadap sistem selama pekerjaan berlangsung.
5. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

PASAL 16

HAK AKSES SUPER ADMIN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA diberikan satu atau lebih akun Super Admin sesuai kebutuhan sistem.
2. Akun Super Admin merupakan akun dengan tingkat kewenangan tertinggi pada sisi administrasi website yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.
3. Melalui akun Super Admin, PIHAK PERTAMA dapat mengakses data dan fungsi yang telah ditentukan dalam sistem, termasuk data yang diperlukan untuk analisa operasional dan laba.
4. PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan terhadap data yang memang disediakan untuk dapat diedit melalui sistem.
5. Data atau bagian sistem yang bersifat teknis dan tidak disediakan untuk perubahan melalui panel administrasi tetap dikelola oleh PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA wajib memberikan penjelasan kepada PIHAK PERTAMA mengenai fungsi dan batasan akun Super Admin pada saat serah terima.
7. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menjaga kerahasiaan username dan password akun Super Admin yang diberikan kepadanya.

PASAL 17

DATA DAN ANALISA LABA

1. Website wajib menyediakan akses kepada PIHAK PERTAMA terhadap data yang diperlukan untuk melakukan pemantauan dan analisa laba sesuai dengan fitur yang disepakati.
2. Data yang dapat digunakan untuk analisa laba dapat meliputi:
 - a. jumlah transaksi;
 - b. jumlah pembayaran;
 - c. pendapatan;
 - d. biaya yang dimasukkan ke dalam sistem;
 - e. jumlah layanan;
 - f. jumlah pasien/pengguna;
 - g. periode transaksi;
 - h. data lain yang diperlukan sesuai spesifikasi.
3. Sistem dapat menyediakan perhitungan atau laporan laba berdasarkan data yang tersedia dan formula yang telah disepakati.
4. PIHAK PERTAMA berhak melihat laporan atau data analisa laba melalui akun Super Admin.

5. Apabila sistem menyediakan fitur pengeditan terhadap data keuangan atau data yang menjadi dasar perhitungan laba, PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan terhadap data tersebut melalui fungsi yang tersedia.
6. Perubahan terhadap formula, struktur perhitungan, atau pengembangan fitur analisa laba yang tidak termasuk dalam spesifikasi awal dapat dianggap sebagai pekerjaan tambahan.
7. PIHAK KEDUA wajib menjaga agar data yang digunakan untuk analisa laba tersimpan secara sistematis dalam database dan dapat diakses melalui fungsi yang telah disepakati diselesaikan.

PASAL 18

DATA PENGGUNA

Apabila website menyimpan data pengguna atau data pasien, PIHAK KEDUA wajib menggunakan data tersebut hanya untuk keperluan pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan sistem sesuai kebutuhan proyek.

PIHAK KEDUA dilarang:

1. Menjual data.
2. Menyebarluaskan data.
3. Menggunakan data untuk kepentingan pribadi.
4. Memberikan data kepada pihak lain tanpa persetujuan.
5. Menggunakan data untuk proyek lain.

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap tujuan pengumpulan, isi, dan penggunaan data yang dimasukkan ke dalam sistem.

PASAL 19

PENGUJIAN DAN USER ACCEPTANCE TESTING (UAT)

Setelah pengembangan utama selesai, website memasuki tahap pengujian.

PIHAK PERTAMA dapat melakukan pengujian terhadap:

1. Tampilan.
2. Login.
3. Hak akses.
4. Database.
5. Booking.
6. Reschedule.
7. Pembayaran.
8. Pre-test.
9. Laporan.

10. Export PDF/Excel.
11. Fitur lainnya yang termasuk dalam spesifikasi.

PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan temuan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian terhadap spesifikasi kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib memperbaiki bug yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan.

PASAL 20

GARANSI DAN PERBAIKAN BUG

PIHAK KEDUA memberikan masa garansi selama selamanya (lifet ime) sejak tanggal serah terima website.

Garansi mencakup perbaikan bug yang:

1. Berasal dari hasil pengembangan PIHAK KEDUA.
2. Tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.
3. Menyebabkan fungsi sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya

Garansi tidak mencakup:

1. Penambahan fitur baru.
2. Perubahan kebutuhan bisnis.
3. Perubahan desain setelah disetujui.
4. Perubahan kode oleh pihak lain.
5. Kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai.
6. Gangguan hosting.
7. Gangguan domain.
8. Gangguan API pihak ketiga.
9. Gangguan layanan eksternal.
10. Perubahan sistem atau kebijakan pihak ketiga.

PASAL 21

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memberikan data dan informasi yang diperlukan.
2. Memberikan materi website.
3. Memberikan keputusan atau persetujuan dalam waktu yang wajar.
4. Memberikan akses yang diperlukan.
5. Melakukan pembayaran sesuai termin.
6. Melakukan pengujian website.
7. Memberikan laporan bug secara jelas.
8. Tidak melakukan perubahan sistem yang dapat merusak website selama proses pengerjaan tanpa koordinasi dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 22

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup.
2. Menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Melakukan pengembangan secara profesional.
4. Melakukan pengujian.
5. Memperbaiki bug sesuai ketentuan garansi.
6. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Perjanjian.
8. Memberikan informasi perkembangan proyek apabila diperlukan.
9. Menjaga akses dan kredensial yang diberikan PIHAK PERTAMA.
10. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan TIM PENGEMBANG secara keseluruhan.

PASAL 23

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Apabila PIHAK PERTAMA terlambat melakukan pembayaran sesuai termin, PIHAK KEDUA berhak menunda sementara pengerjaan proyek sampai pembayaran diterima.

Penundaan akibat keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan perubahan jadwal penyelesaian proyek.

PASAL 24

PEMBATALAN PROYEK

Apabila PIHAK PERTAMA membatalkan proyek setelah pekerjaan dimulai, PARA PIHAK akan melakukan perhitungan berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pembayaran yang telah digunakan untuk pekerjaan yang telah dilakukan atau biaya proyek yang telah dikeluarkan tidak dapat diminta kembali.

Apabila terdapat pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan, PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban membayar pekerjaan tersebut sesuai kesepakatan.

Apabila proyek dibatalkan oleh PIHAK KEDUA, PARA PIHAK akan melakukan perhitungan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan dan pembayaran yang telah diterima.

PASAL 25

PERUBAHAN KOMPOSISI TIM PENGEMBANG

Apabila salah satu Pengembang tidak dapat melanjutkan pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memastikan proyek tetap dapat diselesaikan.

Penggantian personel dapat dilakukan apabila diperlukan.

Apabila pergantian tersebut berdampak terhadap:

1. Jadwal.
2. Biaya.
3. Ruang lingkup.
4. Kualitas pekerjaan.

maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

Perubahan personel tidak menghapus tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap penyelesaian proyek.

PASAL 26

PORTOFOLIO DAN PUBLIKASI

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mempublikasikan data, informasi internal, data pengguna, atau bagian website yang bersifat rahasia sebagai portofolio tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

Apabila PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan, PIHAK KEDUA dapat mencantumkan proyek tersebut sebagai bagian dari portofolio dengan tetap menjaga kerahasiaan data pengguna dan informasi internal.

PASAL 27

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran apabila terjadi keadaan di luar kemampuan dan kendali yang secara langsung menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Keadaan tersebut dapat meliputi:

1. Bencana alam.
2. Kebakaran.
3. Kerusakan.
4. Gangguan jaringan berskala besar.
5. Gangguan layanan pihak ketiga.
6. Kebijakan pemerintah.
7. Keadaan lain yang secara wajar berada di luar kendali PARA PIHAK.

Pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu yang wajar.

PASAL 28

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK dapat menempuh penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 29

PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini harus disepakati oleh PARA PIHAK.

Perubahan dapat dituangkan dalam:

1. Addendum.
2. Dokumen perubahan pekerjaan.
3. Persetujuan tertulis lainnya.

Perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 30

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
2. PARA PIHAK menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
4. Lampiran spesifikasi website merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5. Perjanjian dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang memiliki kekuatan yang sama, masing-masing dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
6. Perjanjian mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

HALAMAN TANDA TANGAN PARA PIHAK

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, serta setelah membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian.

PIHAK PERTAMA
KLIEN

PIHAK KEDUA
TIM PENGEMBANG

Materai Rp10.000

(_____) (_____)
Pengembang 1

(_____)
Pengembang 2

Tanggal: _____ Tanggal: _____

PIHAK KEDUA – TIM PENGEMBANG

Pengembang 1 dan Pengembang 2 menandatangani Perjanjian ini sebagai satu kesatuan **PIHAK KEDUA – TIM PENGEMBANG** dan bersama-sama bertanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Perjanjian.